

CÔNG BÁO/S 567 + 568/Ngày 30-4-2021

QUỐC HỘI

Luật số: 73/2021/QH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LƯUẬT

PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống ma túy.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Mục 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về phòng, chống ma túy; quản lý nghiện sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

Mục 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chất ma túy là chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành.
2. Chất gây nghiện là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.
3. Chất hướng thần là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng.
4. Tiện chất là hóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy được quy định trong danh mục tiện chất do Chính phủ ban hành.
5. Thuộc thú y có chứa chất ma túy, tiện chất là thuộc thú y có chứa các chất được quy định tại các khoản 2, 3 và 4 của Điều này.
6. Cây có chứa chất ma túy là cây thuộc phiện, cây coca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định.

CÔNG BÁO/S 567 + 568/Ngày 30-4-2021

7. Phòng, chống ma túy là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm

và tội nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

8. Tội nạn ma túy là vi phạm sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

9. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy là việc cho phép, theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm liên quan đến các hoạt động đó vào mục đích khác.

10. Người sử dụng trái phép chất ma túy là người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm

quyền và xét nghiệm chít ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.

11. Xét nghiệm chít ma túy trong cơ thể là việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định chít ma túy trong cơ thể thông qua mẫu nước tiểu, mẫu máu hoặc các mẫu vật khác của cơ thể người.

12. Người nghiện ma túy là người sử dụng chít ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

13. Cải thiện ma túy là quá trình thực hiện các hoạt động hướng thiện về ý thức, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy dùng sử dụng chít ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, phục hồi thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để chấm dứt việc sử dụng trái phép các chất này.

14. Công cụ cải thiện ma túy là công cụ được thành lập thực hiện quy trình cải thiện theo quy định của Luật này, bao gồm công cụ cải thiện ma túy công lập và công cụ cải thiện ma túy tư nhân.

Mục 3. Chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy

1. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống ma túy; kết hợp với phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.

2. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống ma túy; khuyến khích thể chế, cá nhân tham gia tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy.

3. Ưu tiên nguồn lực phòng, chống ma túy cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, khu vực biên giới và địa bàn phức tạp về ma túy.

6

CÔNG BÁO/Số 567 + 568/Ngày 30-4-2021

4. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy, người làm công tác cải thiện ma túy trong các công cụ cải thiện ma túy công lập được hưởng chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất nhiệm vụ, địa bàn hoạt động theo quy định của Chính phủ.

5. Bảo vệ, hỗ trợ cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy.

6. Quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chít ma túy, người nghiện ma túy; khuyến khích người nghiện ma túy tự nguyện cải thiện ma túy, ưu tiên thực hiện các chất dùng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; khuyến khích cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia, hỗ trợ hoạt động cải thiện ma túy, quản lý sau cải thiện ma túy.

7. Bảo đảm kinh phí cải thiện ma túy bắt buộc; hỗ trợ kinh phí cải thiện ma túy tư nhân, kinh phí quản lý sau cải thiện ma túy.

8. Thể chế, cá nhân trong nước và ngoài nước đầu tư vào hoạt động cải thiện ma túy, hỗ trợ quản lý sau cải thiện ma túy, phòng, chống tái nghiện ma túy được miễn, giảm tiền thuế, thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng công nghệ cao trong phòng, chống ma túy.

10. Khen thưởng cá nhân, tổ chức, cơ quan có thành tích trong phòng, chống ma túy.

Mục 4. Nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy

1. Ngân sách nhà nước.

2. Ngủ nài tr, vi tr, u t, tng cho c a t ch, cá nhân trong n và ngoài n.

3. Chi tr c a gia ình, ng i nghi ma túy.

4. Các ngu tài chính h p pháp khác.

u 5. Các hành vi b nghiêm c m

1. Trng cây có ch a ch t ma túy, hng d n trng cây có ch a ch t ma túy.

2. Nghiên c u, giám ình, ki m nghi m, ki m ình, s n xu t, tàng tr, v n chuy n, b o qu n, t n tr, mua bán, phân p i, x lý, trao i, xu t kh u, nh p kh u, t m nh p, tái xu t, t m xu t, tái nh p, quá c nh trái phép ch t ma túy, t n

CÔNG BÁO/S 567 + 568/Ngày 30-4-2021

7

ch t, thu c gây nghi n, thu c hng th n, thu c t n ch t, nguyên li u làm thu c là d c ch t gây nghi n, d c ch t hng th n, t n ch t dùng làm thu c, thu c thú y có ch a ch t ma túy, t n ch t.

3. Chi m o t ch t ma túy, t n ch t, thu c gây nghi n, thu c hng th n, thu c t n ch t, nguyên li u làm thu c là d c ch t gây nghi n, d c ch t hng th n, t n ch t dùng làm thu c, thu c thú y có ch a ch t ma túy, t n ch t.

4. Giao nh n, qu n lý, ki m soát, l u gi, c p phát, b o qu n ch t ma túy, t n ch t trái quy ình c a pháp lu t; cho phép ng i s dng ch t ma túy, thu c gây nghi n ho c thu c hng th n trái quy ình c a pháp lu t.

5. S dng, t ch c s dng trái phép ch t ma túy; cng b c, lôi kéo ng i khác s dng trái phép ch t ma túy; ch a ch p, h tr vi c s dng trái phép ch t ma túy.

6. S n xu t, tàng tr, v n chuy n, mua bán phng t n, dng c dùng vào vi c s n xu t ho c s dng trái phép ch t ma túy.

7. Chng l i ho c c n tr vi c xét nghi m ch t ma túy trong c th, xác ình tình trng nghi n ma túy, qu n lý ng i s dng trái phép ch t ma túy, cai nghi n ma túy, qu n lý sau cai nghi n ma túy.

8. Tr thù ho c c n tr ng i th c thi nhi m v phòng, chng ma túy, ng i tham gia phòng, chng ma túy.

9. L i dng ch c v, quy n h n, ngh nghi p vi ph m pháp lu t v phòng, chng ma túy.

10. Hng d n s n xu t, hng d n s dng trái phép ch t ma túy; qung cáo, ti p th ch t ma túy.

11. K th ng i s dng trái phép ch t ma túy, ng i cai nghi n ma túy, ng i sau cai nghi n ma túy.

12. Các hành vi b nghiêm c m khác do lu t ình liên quan ìn ma túy.

Chng II

TRÁCH NHI M PHÒNG, CHNG MA TÚY

u 6. Trách nhi m c a cá nhân, gia ình

8

CÔNG BÁO/S 567 + 568/Ngày 30-4-2021

1. Tuyên truy n, giáo d c thành viên trong gia ình, ng i thân v tác h i c a ma túy và th c hi n quy ình c a pháp lu t v phòng, chng ma túy; qu n lý, ng n

chấn thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

2. Thực hiện đúng chế độ sinh hoạt hàng ngày có thể quyên vớt số đồng thu được gây nghiện, thu được hàng thối, thu được tiền chết, thu được thú y có chứa chất ma túy, tiền chết.

3. Hợp tác với cơ quan chức năng trong đấu tranh với tội phạm và tội nạn ma túy; tham gia hội trợ hỗ trợ cai nghiện ma túy tại nguyẽn tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và hội u tr nghiệm các chết đồng thu được phiến bóng thu được thay thế; theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy.

4. Cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm, tội nạn ma túy và việc trồng cây có chứa chất ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thể quyên; tham gia xóa bỏ cây có chứa chất ma túy do chính quyên của phòng t chết.

Đi u 7. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước

1. T chết phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thu được quyên qu lý và cán bộ, chiến sĩ thu được l c l động về trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; tuyên truyền, vận động Nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tội nạn ma túy.

2. T chết thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước về quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội thay thế việc trồng cây có chứa chất ma túy tại các vùng xóa bỏ cây có chứa chất ma túy.

Đi u 8. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục

1. T chết thực hiện chế độ trình giáo dục về phòng, chống ma túy; phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

2. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyên của phòng qu lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy.

3. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể quyên tổ chức xét nghiệm chết ma túy trong cơ thể khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên sử dụng trái phép chết ma túy.

CÔNG BÁO/S 567 + 568/Ngày 30-4-2021

9

Đi u 9. Trách nhiệm của cơ quan báo chí

Cơ quan báo chí có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền chế độ, chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy.

Đi u 10. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và tổ chức khác

1. Tổ chức và phối hợp với cơ quan có thể quyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống ma túy trong Nhân dân; vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy và thực hiện các phong trào phòng, chống ma túy.

2. Phòng ngừa, ngăn chặn người của tổ chức mình và mọi công dân vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

3. Phối hợp với chính quyên của phòng các cấp, cơ quan có thể quyên vận động người nghiện ma túy thực hiện biện pháp cai nghiện ma túy, hội u tr nghiệm các chết đồng thu được phiến bóng thu được thay thế; tham gia c hóa, giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện ma túy.

■i■u 11. C■ quan chuyên trách phòng, ch■ng t■i ph■m v■ ma túy

1. C■ quan chuyên trách phòng, ch■ng t■i ph■m v■ ma túy bao g■m:

a) C■ quan chuyên trách phòng, ch■ng t■i ph■m v■ ma túy thu■c Công an nhân dân;

b) C■ quan chuyên trách phòng, ch■ng t■i ph■m v■ ma túy thu■c B■ ■■■i Biên phòng, C■nh sát bi■n Vi■t Nam và H■i quan.

2. C■ quan chuyên trách phòng, ch■ng t■i ph■m v■ ma túy thu■c Công an nhân

dân, trong ph■m vi nhi■m v■, quy■n h■n c■a mình, ch■ tr■, ph■i h■p v■i c■ quan, t■ ch■c có liên quan th■c hi■n các ho■t ■■■ng phòng ng■a, ng■n ch■n và ■■u tranh ch■ng t■i ph■m v■ ma túy.

3. C■ quan chuyên trách phòng, ch■ng t■i ph■m v■ ma túy thu■c B■ ■■■i Biên phòng, C■nh sát bi■n Vi■t Nam, H■i quan, trong ph■m vi nhi■m v■, quy■n h■n c■a mình, ch■ tr■, ph■i h■p v■i c■ quan công an, c■ quan, t■ ch■c khác có liên quan th■c hi■n các ho■t ■■■ng phòng ng■a, ng■n ch■n và ■■u tranh ch■ng t■i ph■m v■ ma túy t■i khu v■c ho■c ■■a bàn qu■n lý, ki■m soát.

10

CÔNG BÁO/S■ 567 + 568/Ngày 30-4-2021

4. Trên cùng m■t ■■a bàn khi phát hi■n hành vi vi ph■m pháp lu■t liên quan ■■n nhi■m v■, quy■n h■n c■a nhi■u c■ quan thì c■ quan phát hi■n tr■c có trách nhi■m x■ lý theo th■m quy■n do pháp lu■t quy ■■■nh; tr■ng h■p v■ vi■c không thu■c th■m quy■n c■a mình thì chuy■n giao h■ s■, ng■i, tang v■t vi ph■m pháp lu■t cho c■ quan có th■m quy■n ch■ tr■ gi■i quy■t.

5. Chính ph■ quy ■■■nh vi■c ph■i h■p c■a các c■ quan chuyên trách phòng, ch■ng t■i ph■m v■ ma túy.

Ch■ng III

KI■M SOÁT CÁC HO■T ■■■NG H■P PHÁP
LIÊN QUAN ■■N MA TÚY

■i■u 12. Các ho■t ■■■ng h■p pháp liên quan ■■n ma túy

1. Ho■t ■■■ng h■p pháp liên quan ■■n ma túy là ho■t ■■■ng ■■■c c■ quan qu■n lý nhà n■c có th■m quy■n cho phép, bao g■m:

a) Nghi■n c■u, giám ■■■nh, ki■m nghi■m, ki■m ■■■nh, s■n xu■t ch■t ma túy (không bao g■m tr■ng cây có ch■a ch■t ma túy), ti■n ch■t, thu■c gây nghi■n, thu■c h■ng th■n, thu■c ti■n ch■t, nguyên li■u làm thu■c là d■c ch■t gây nghi■n, d■c ch■t h■ng th■n, ti■n ch■t dùng làm thu■c và thu■c thú y có ch■a ch■t ma túy, ti■n ch■t;

b) V■n chuy■n, b■o qu■n, t■n tr■, mua bán, phân ph■i, s■ d■ng, x■ lý, trao ■■i ch■t ma túy, ti■n ch■t, thu■c gây nghi■n, thu■c h■ng th■n, thu■c ti■n ch■t, nguyên li■u làm thu■c là d■c ch■t gây nghi■n, d■c ch■t h■ng th■n, ti■n ch■t dùng làm thu■c và thu■c thú y có ch■a ch■t ma túy, ti■n ch■t;

c) Nh■p kh■u, xu■t kh■u, t■m nh■p, tái xu■t, t■m xu■t, tái nh■p, quá c■nh ch■t ma túy, ti■n ch■t, thu■c gây nghi■n, thu■c h■ng th■n, thu■c ti■n ch■t, nguyên li■u làm thu■c là d■c ch■t gây nghi■n, d■c ch■t h■ng th■n, ti■n ch■t dùng làm thu■c và thu■c thú y có ch■a ch■t ma túy, ti■n ch■t.

2. Ho■t ■■■ng h■p pháp liên quan ■■n ma túy quy ■■■nh t■i kho■n 1 ■i■u này ■■■c ki■m soát ch■t ch■ theo quy ■■■nh c■a Lu■t này và quy ■■■nh khác c■a pháp lu■t có liên quan.

CÔNG BÁO/S■ 567 + 568/Ngày 30-4-2021

Điều 13. Kiểm soát hoạt động nghiên cứu, giám sát, sản xuất chất ma túy, tiền chất

1. Hoạt động nghiên cứu, giám sát, sản xuất chất ma túy (không bao gồm trồng cây có chía chất ma túy), tiền chất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo dõi, kiểm tra, giám sát.

2. Chính phủ quy định cơ quan có thẩm quyền cho phép, trình t, th t cho phép, vi theo dõi, kiểm tra, giám sát quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 14. Kiểm soát hoạt động vận chuyển chất ma túy, tiền chất

1. Cơ quan, t ch, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì được vận chuyển chất ma túy, tiền chất; khi thực hiện việc vận chuyển phải đóng gói, niêm phong theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm về sự l, ch, có biện pháp bảo vệ an toàn, không bị thất thoát trong quá trình vận chuyển và chịu sự theo dõi, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 15. Kiểm soát hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc

Việc kiểm soát hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thực hiện theo quy định của pháp luật về dược, tr hoạt động quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 17 của Luật này.

Điều 16. Kiểm soát hoạt động liên quan đến thuốc thú y có chía chất ma túy, tiền chất

Việc kiểm soát hoạt động liên quan đến thuốc thú y có chía chất ma túy, tiền chất thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều 17. Kiểm soát hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, t m nhập, tái xuất, t m xuất, tái nhập, quá cảnh chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc

1. Các hoạt động sau đây phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép:

12

CÔNG BÁO/S 567 + 568/Ngày 30-4-2021

a) Nhập khẩu, xuất khẩu, t m nhập, tái xuất, t m xuất, tái nhập chất ma túy, tiền chất;

b) T m nhập, tái xuất, t m xuất, tái nhập thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc.

2. Hoạt động quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc phải theo đúng hành trình đã ghi trong giấy phép quá cảnh. Cơ quan, t ch thực hiện việc quá cảnh phải làm th t, chịu sự kiểm soát của cơ quan Hải quan và cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 18. Lập hồ sơ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tiến hành hoạt động quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này có trách nhiệm lập hồ sơ và báo cáo theo quy định của Chính phủ.

Điều 19. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy vì mục đích quốc phòng, an ninh

Hoạt động nghiên cứu, giám sát, sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ, buôn bán, sử dụng, nhập khẩu, xuất khẩu, tái nhập, tái xuất, tái nhập, quá cảnh chất ma túy, tiến chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiến chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiến chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiến chất vì mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Điều 20. Kiểm soát thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiến chất vì

mục đích sử dụng, cấp cứu trong cuộc hành trình, du lịch quốc tế, điều trị bệnh cho bệnh nhân nghiện ngập, xuất cảnh, quá cảnh

1. Việc mang theo thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiến chất d phòng cho việc sử dụng, cấp cứu trên tàu thủy, tàu bay, tàu hỏa, ô tô hoặc các phương tiện vận tải khác trong cuộc hành trình, du lịch quốc tế không bị coi là mang hàng xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

CÔNG BÁO/Số 567 + 568/Ngày 30-4-2021

13

Người chủ huy, người điều khiển phương tiện vận tải có trách nhiệm khai báo với cơ quan Hải quan của Việt Nam, ghi trình vận chuyển thuốc đã sử dụng, áp dụng các biện pháp an toàn thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng không đúng mục đích hoặc vận chuyển trái phép các thuốc đó và chịu sự kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

2. Việc mang theo thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiến chất để điều trị bệnh cho bệnh nhân nghiện ngập, xuất cảnh hoặc quá cảnh lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định của Chính phủ và chịu sự kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Điều 21. Xử lý chất ma túy, tiến chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiến chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiến chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiến chất thu giữ trong vụ việc vi phạm pháp luật

Chất ma túy, tiến chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiến chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiến chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiến chất bị thu giữ trong các vụ án hình sự, vụ việc vi phạm hành chính được xử lý theo quy định của pháp luật và theo hình thức, pháp luật và xử lý vi phạm hành chính.

Chương IV

QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TUÝ

Điều 22. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể

1. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể được thực hiện với người nghiện thuốc trừồng hợp sau đây:

- Người bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;
- Người mà cơ quan, người có thẩm quyền có căn cứ cho rằng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy;
- Người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý;

d) Người đang trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi vi phạm trái phép chết ma túy; đang cai

14

CÔNG BÁO/S 567 + 568/Ngày 30-4-2021

người ma túy; đang bị xử lý thi hành các chế độ thu hồi phiện bằng thu hồi thay thế; đang trong thời hạn quản lý sau cai người ma túy.

2. Người đang có s các người ma túy, có s bị xử lý thi hành các chế độ thu hồi phiện bằng thu hồi thay thế; người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bị vi phạm hành vi vi phạm trái phép chết ma túy tiến hành xét nghiệm chết ma túy theo thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật, người có chuyên môn xét nghiệm chết ma túy trong các trường hợp vi phạm các trường hợp quy định tại khoản 1 của Điều này.

Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính thì gửi ngay kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người có kết quả xét nghiệm dương tính cư trú, trường hợp người đó đang cai người ma túy bắt buộc.

3. Nhà nước báo cáo kinh phí xét nghiệm chết ma túy trong các trường hợp vi phạm các trường hợp quy định tại khoản 1 của Điều này.

Điều 23. Quản lý người vi phạm trái phép chết ma túy

1. Quản lý người vi phạm trái phép chết ma túy là biện pháp phòng ngừa nhằm giúp người vi phạm trái phép chết ma túy không tiếp tục vi phạm trái phép chết ma túy, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật của họ.

Quản lý người vi phạm trái phép chết ma túy không phải là biện pháp xử lý hành chính.

2. Thời hạn quản lý người vi phạm trái phép chết ma túy là 01 năm kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định quản lý.

3. Nội dung quản lý người vi phạm trái phép chết ma túy bao gồm:

- a) Tiếp nhận, cung cấp, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm trái phép chết ma túy không tiếp tục vi phạm trái phép chết ma túy;
- b) Xét nghiệm chết ma túy trong các trường hợp;
- c) Người chấp hành người vi phạm trái phép chết ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xét nghiệm dương tính của người cư trú tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm ra quyết định và tổ chức quản lý người vi phạm trái phép chết ma túy cư trú tại địa phương.

CÔNG BÁO/S 567 + 568/Ngày 30-4-2021

15

5. Trong thời hạn quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định quản lý người vi phạm trái phép chết ma túy trong các trường hợp sau đây:

- a) Người vi phạm trái phép chết ma túy được xác định là người nghiện ma túy;
- b) Người vi phạm trái phép chết ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi vi phạm trái phép chết ma túy;
- c) Người vi phạm trái phép chết ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

d) Người s phạm trái phép chết mà t bị thi hành án p tù;

g) Người s phạm trái phép chết mà t trong danh sách qu lý ch t, b Tòa án tuyên b là m tích.

6. Chính p quy nh chi t t i u này.

Đ u 24. Trách nhi m c a ng i s phạm trái phép chết mà t

1. Cung c p y , chính xác thông tin v hành vi s phạm trái phép chết mà t c a mình cho công an c p xã n i c trú.

2. Ch p hành vi c qu lý c a y ban nhân dân c p xã.

Đ u 25. Trách nhi m c a gia ình, c quan, t ch c, c ng ng trong qu lý ng i s phạm trái phép chết mà t

1. Gia ình ng i s phạm trái phép chết mà t có trách nhi m sau ây:

a) Qu lý, giáo d c ng i s phạm trái phép chết mà t; ng n ch n hành vi s phạm trái phép chết mà t;

b) Cung c p thông tin v hành vi s phạm trái phép chết mà t c a ng i s phạm trái phép chết mà t cho công an c p xã n i ng i ó c trú;

c) Ng n ch n ng i s phạm trái phép chết mà t có hành vi gây m t t t , an toàn xã h i;

d) Ph i h p v i c quan có th m quy n a ng i s phạm trái phép chết mà t i xét nghi m ch t ma t t y trong c th .

2. C quan, t ch c n i ng i s phạm trái phép chết mà t làm vi c, c ng ng n i ng i s phạm trái phép chết mà t sinh s ng có trách nhi m sau ây:

a) Ng viên, giúp , giáo d c ng i s phạm trái phép chết mà t; ng n ch n hành vi s phạm trái phép chết mà t;

16

CÔNG BÁO/S 567 + 568/Ngày 30-4-2021

b) Ph i h p v i gia ình, c quan có th m quy n a ng i s phạm trái phép chết mà t i xét nghi m ch t ma t t y trong c th .

Đ u 26. L p danh sách ng i s phạm trái phép chết mà t

1. Công an c p xã giúp y ban nhân dân cùng c p l p danh sách ng i s phạm trái phép chết mà t c trú t i a ph ng.

2. Khi ng i s phạm trái phép chết mà t thay i n i c trú thì công an c p xã n i chuy n i có trách nhi m thông báo cho công an c p xã n i chuy n n trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày ng i ó chuy n kh i a ph ng a vào danh sách và t p t c qu lý.

3. Công an c p xã giúp y ban nhân dân cùng c p a ra kh i danh sách ng i s phạm trái phép chết mà t trong các tr ng h p sau ây:

a) Ng i s phạm trái phép chết mà t không có hành vi s phạm trái phép chết mà t trong th i gian qu lý quy nh t i kho n 2 Đ u 23 c a Lu t này;

b) Ng i s phạm trái phép chết mà t thu c tr ng h p đ ng qu lý quy nh t i kho n 5 Đ u 23 c a Lu t này;

c) Người sòng trái phép chắt ma túy chuyển đến cù trú của phòng khác.

Chương V

CAI NGHIỆN MA TÚY

Mục 27. Xác định tình trạng nghiện ma túy

1. Xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện với người thuộc

trường hợp sau đây:

a) Người sòng trái phép chắt ma túy đang trong thời gian quản lý bắt phát

hiện sòng trái phép chắt ma túy;

b) Người sòng trái phép chắt ma túy không có nơi cư trú ổn định;

c) Người đang trong thời gian bắt áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi sòng trái phép chắt ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi sòng trái phép chắt ma túy mà bắt phát hiện sòng trái phép chắt ma túy;

CÔNG BÁO/Số 567 + 568/Ngày 30-4-2021

17

d) Người đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy bắt phát hiện sòng

trái phép chắt ma túy;

đ) Người tiềm nguy cao xác định tình trạng nghiện ma túy.

2. Công an cấp xã nắm bắt phát hiện người thuộc trường hợp quy định tại các

điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này lập hồ sơ xác định có thể quy định xác định tình trạng nghiện ma túy.

3. Trường hợp công an cấp huyện, công an cấp tỉnh trực tiếp phát hiện hoặc trong quá trình điều tra, thực lý các vi phạm vi phạm pháp luật mà phát hiện trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này thì cơ quan công an đang thực lý lập hồ sơ xác định có thể quy định xác định tình trạng nghiện ma túy.

4. Khi có kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy, cơ sở y tế có trách nhiệm

gửi ngay kết quả đến cơ quan xác định, người được xác định tình trạng nghiện ma túy.

5. Người được xác định xác định tình trạng nghiện ma túy có quyền và trách

nhiệm sau đây:

a) Được báo cáo danh tính, nhân phẩm; học tập, làm việc, nơi ở, điều kiện sinh sống

cai và các biện pháp kèm theo trong thời gian xác định tình trạng nghiện ma túy;

b) Chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy;

khai báo trung thực với nhân viên y tế về tình trạng sòng ma túy, các biểu hiện của vi phạm sòng ma túy;

c) Người từ 18 tuổi trở lên hoặc cha, mẹ, người giám hộ hoặc người thân

điều hành pháp của người từ 12 tuổi đến 18 tuổi quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này khi nhận được kết quả xác định là nghiện ma túy có trách nhiệm ký cai nghiện ma túy tiềm nguy theo quy định tại Điều 28 của Luật này hoặc đồng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trong trường hợp nghiện các chất dạng thuốc phiện với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

6. Chính phủ quy định cơ sở y tế nào điều kiện xác định tình trạng nghiện ma

túy; h[] s[], trình t[], th[] t[]c xác []nh tình tr[]ng nghi[]n ma túy.

18

CÔNG BÁO/S[] 567 + 568/Ngày 30-4-2021

7. B[] tr[]ng B[] Y t[] quy []nh tiêu chu[]n ch[]n []oán và quy trình chuyên môn

[] xác []nh tình tr[]ng nghi[]n ma túy.

8. Nhà n[]c b[]o []m kinh phí xác []nh tình tr[]ng nghi[]n ma túy []i v[]i

tr[]ng h[]p quy []nh t[]i các []i[]m a, b, c và d kho[]n 1 []i[]u này.

[]i[]u 28. Các bi[]n pháp cai nghi[]n ma túy

1. Bi[]n pháp cai nghi[]n ma túy bao g[]m:

a) Cai nghi[]n ma túy t[] nguy[]n;

b) Cai nghi[]n ma túy b[]t bu[]c.

2. Bi[]n pháp cai nghi[]n ma túy t[] nguy[]n []c th[]c hi[]n t[]i gia []nh, c[]ng []ng ho[]c t[]i c[] s[] cai nghi[]n ma túy; bi[]n pháp cai nghi[]n ma túy b[]t bu[]c []c th[]c hi[]n t[]i c[] s[] cai nghi[]n ma túy công []p.

[]i[]u 29. Quy trình cai nghi[]n ma túy

1. Quy trình cai nghi[]n ma túy bao g[]m các giai []o[]n sau []ây:

a) Ti[]p nh[]n, phân lo[]i;

b) []i[]u tr[] c[]t c[]n, gi[]i []c, []i[]u tr[] các r[]i lo[]n tâm th[]n, []i[]u tr[] các b[]nh lý khác;

c) Giáo d[]c, t[] v[]n, ph[]c h[]i hành vi, nhân cách;

d) Lao []ng tr[] li[]u, h[]c ngh[];

[]) Chu[]n b[] tái hòa nh[]p c[]ng []ng.

2. Vi[]c cai nghi[]n ma túy b[]t bu[]c ph[]i b[]o []m []y [] các giai []o[]n quy []nh t[]i kho[]n 1 []i[]u này; vi[]c cai nghi[]n ma túy t[] nguy[]n ph[]i b[]o []m hoàn thành [] 03 giai []o[]n quy []nh t[]i các []i[]m a, b và c kho[]n 1 []i[]u này.

3. Chính ph[] quy []nh chi ti[]t []i[]u này.

[]i[]u 30. Cai nghi[]n ma túy t[] nguy[]n t[]i gia []nh, c[]ng []ng

1. Cai nghi[]n ma túy t[] nguy[]n t[]i gia []nh, c[]ng []ng là vi[]c ng[]i nghi[]n ma túy th[]c hi[]n cai nghi[]n t[] nguy[]n t[]i gia []nh, c[]ng []ng v[]i s[] h[] tr[] chuyên môn c[]a t[] ch[]c, cá nhân cung c[]p d[]ch v[] cai nghi[]n ma túy, s[] ph[]i h[]p, tr[] giúp c[]a gia []nh, c[]ng []ng và ch[]u s[] qu[]n lý c[]a []y ban nhân dân c[]p x[].

2. Th[]i h[]n cai nghi[]n ma túy t[] nguy[]n t[]i gia []nh, c[]ng []ng là t[] [] 06 tháng []n 12 tháng.

CÔNG BÁO/S[] 567 + 568/Ngày 30-4-2021

19

3. Ng[]i cai nghi[]n ma túy t[] nguy[]n t[]i gia []nh, c[]ng []ng khi hoàn thành ít nh[]t 03 giai []o[]n quy []nh t[]i các []i[]m a, b và c kho[]n 1 []i[]u 29 c[]a Lu[]t này []c h[] tr[] kinh phí.

4. Ng[]i cai nghi[]n ma túy t[] nguy[]n t[]i gia []nh, c[]ng []ng có trách nhi[]m sau []ây:

a) Th[]c hi[]n []úng, []y [] các quy []nh v[] cai nghi[]n ma túy t[] nguy[]n và tuân th[] h[]ng d[]n c[]a c[] quan chuyên môn;

b) Nộp chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy theo quy định.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây:

- Tiếp nhận người ký cai nghiện ma túy tại huyện tại gia đình, công đồng;
- Hướng dẫn, quản lý người cai nghiện ma túy tại huyện tại gia đình, công đồng;
- Cấp giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tại huyện tại gia đình, công đồng.

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm sau đây:

- Giao nhiệm vụ cho các đơn vị sở nghiệp công lập thực hiện quy định trên địa bàn cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại huyện tại gia đình, công đồng;
- Tiếp nhận người ký và công bố danh sách thành viên, cá nhân điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại huyện tại gia đình, công đồng;
- Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã danh sách thành viên, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại huyện tại gia đình, công đồng;
- Bổ trí kinh phí hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy tại huyện tại gia đình, công đồng;

7) Chủ tịch, hướng dẫn, kiểm tra công tác cai nghiện ma túy tại huyện tại gia đình, công đồng.

7. Các sở cai nghiện ma túy, thành viên, cá nhân điều kiện cung cấp mặt hoặc nhu cầu hoặc công cai nghiện ma túy quy trình cai nghiện ma túy quy định tại khoản 1 điều 29 của Luật này được cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại huyện tại gia đình, công đồng và có trách nhiệm sau đây:

- Tiếp nhận và thành viên thành viên cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại huyện tại gia đình, công đồng;

20

CÔNG BÁO/Số 567 + 568/Ngày 30-4-2021

b) Thực hiện đúng quy trình chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của các quan có thẩm quyền;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người cai nghiện ma túy sẵn sàng dịch vụ hoặc thành viên ý định dứt việc sẵn sàng dịch vụ hoặc hoàn thành dịch vụ phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó công đồng ký cai nghiện ma túy tại huyện tại gia đình, công đồng.

8. Thành viên, cá nhân có điều kiện thì được công đồng ký cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại huyện tại gia đình, công đồng với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

9. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện này.

Điều 31. Cai nghiện ma túy tại huyện tại gia đình

1. Thời hạn cai nghiện ma túy tại huyện tại gia đình là từ

06 tháng đến 12 tháng.

2. Người cai nghiện ma túy tại huyện tại gia đình sẵn sàng cai nghiện ma túy khi hoàn thành ít nhất 03 giai đoạn quy định tại các điều a, b và c khoản 1 điều 29 của Luật này được hỗ trợ kinh phí.

3. Người cai nghiện ma túy tại huyện tại gia đình sẵn sàng cai nghiện ma túy có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tại nguyẽn và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn;

b) Nộp chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy theo quy định.

Trường hợp nộp ngẫi cai nghiện ma túy tại nguyẽn tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập mà có hoàn cảnh khó khăn được xét giảm hoặc miễn chi phí phí nộp.

4. Cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm cấp giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tại nguyẽn cho ngẫi cai nghiện ma túy.

5. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Điều 32. Điều chỉnh bổ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Ngẫi nghiện ma túy từ 18 tuổi trở lên bổ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

CÔNG BÁO/Số 567 + 568/Ngày 30-4-2021

21

1. Không đăng ký, không thực hiện hoặc từ ý chếm dứt cai nghiện ma túy tại nguyẽn;

2. Trong thời gian cai nghiện ma túy tại nguyẽn bổ phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

3. Ngẫi nghiện ma túy các chất dùng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc từ ý chếm dứt điều trị nghiện các chất dùng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bổ chếm dứt điều trị nghiện các chất dùng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện;

4. Trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện.

Điều 33. Cai nghiện ma túy cho ngẫi từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

1. Ngẫi nghiện ma túy từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bổ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Không đăng ký, không thực hiện hoặc từ ý chếm dứt cai nghiện ma túy tại nguyẽn;

b) Trong thời gian cai nghiện ma túy tại nguyẽn bổ phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

c) Ngẫi nghiện ma túy các chất dùng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc từ ý chếm dứt điều trị nghiện các chất dùng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bổ chếm dứt điều trị nghiện các chất dùng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.

2. Ngẫi nghiện ma túy từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bổ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có trách nhiệm sau đây:

a) Tuân thủ các quy định về cai nghiện ma túy bắt buộc, nội quy, quy chế và chế độ quản lý, giáo dục, điều trị của cơ sở cai nghiện bắt buộc;

b) Tham gia các hoạt động điều trị, chữa bệnh, giáo dục, thể văn, học văn hóa, học nghề, lao động trị liệu và các hoạt động phục hồi hành vi, nhân cách.

3. Thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc đối với ngẫi nghiện ma túy từ 12 tuổi

■n d■i 18 tu■i là t■ ■ 06 tháng ■n 12 tháng.

4. Vi■c ■a ng■i nghi■n ma túy t■ ■ 12 tu■i ■n d■i 18 tu■i vào c■ s■ cai nghi■n b■t bu■c do Tòa án nhân dân c■p huy■n quy■t ■nh và không ph■i là bi■n pháp x■ lý hành chính.

22

CÔNG BÁO/S■ 567 + 568/Ngày 30-4-2021

5. ■y ban Th■ng v■ Qu■c h■i quy ■nh trình t■, th■ t■c Tòa án nhân dân xem xét, quy■t ■nh vi■c ■a ng■i nghi■n ma túy t■ ■ 12 tu■i ■n d■i 18 tu■i vào c■ s■ cai nghi■n b■t bu■c.

■i■u 34. L■p h■ s■ ■■ ngh■ ■a vào c■ s■ cai nghi■n b■t bu■c ■i v■i ng■i nghi■n ma túy t■ ■ 12 tu■i ■n d■i 18 tu■i

1. Vi■c l■p h■ s■ ■■ ngh■ ■a vào c■ s■ cai nghi■n b■t bu■c ■i v■i ng■i nghi■n ma túy t■ ■ 12 tu■i ■n d■i 18 tu■i ■c th■c hi■n nh■ sau:

a) Ch■ t■ch ■y ban nhân dân c■p xã n■i ng■i ó c■ trú ho■c có hành vi vi ph■m trong tr■ng h■p không xác ■nh ■c n■i c■ trú l■p h■ s■ ■■ ngh■ ■a vào c■ s■ cai nghi■n b■t bu■c;

b) Tr■ng h■p ng■i nghi■n ma túy do công an c■p huy■n ho■c công an c■p t■nh phát hi■n ho■c trong quá trình ■i■u tra, th■ lý các v■ vi■c vi ph■m pháp lu■t mà ■i t■ng là ng■i t■ ■ 12 tu■i ■n d■i 18 tu■i thu■c di■n ■a vào c■ s■ cai nghi■n b■t bu■c thì c■ quan công an ■ang th■ lý v■ vi■c ti■n hành xác minh, thu th■p tài li■u và l■p h■ s■ ■■ ngh■ ■a vào c■ s■ cai nghi■n b■t bu■c ■i v■i ng■i ó;

c) H■ s■ ■■ ngh■ bao g■m biên b■n vi ph■m, b■n tóm t■t lý l■ch, tài li■u ch■ng minh tình tr■ng nghi■n ma túy hi■n t■i c■a ng■i ó, b■n t■ng trình c■a ng■i nghi■n ma túy ho■c c■a ng■i di■n h■p pháp c■a h■, ý ki■n c■a cha, m■, ng■i giám h■ ho■c ng■i di■n h■p pháp;

d) Công an c■p xã có trách nhi■m giúp Ch■ t■ch ■y ban nhân dân cùng c■p thu th■p các tài li■u và l■p h■ s■ ■■ ngh■ quy ■nh t■i ■i■m a kho■n 1 ■i■u này.

2. C■ quan, ng■i l■p h■ s■ ■■ ngh■ quy ■nh t■i kho■n 1 ■i■u này ph■i ch■u trách nhi■m v■ tính pháp lý c■a h■ s■ ■■ ngh■. Sau khi hoàn thành vi■c l■p h■ s■ ■■ ngh■, c■ quan, ng■i l■p h■ s■ ph■i thông báo b■ng v■n b■n cho ng■i b■ ■■ ngh■ áp d■ng bi■n pháp ■a vào c■ s■ cai nghi■n b■t bu■c, cha, m■, ng■i giám h■ ho■c ng■i di■n h■p pháp c■a h■ v■ vi■c l■p h■ s■. Nh■ng ng■i này có quy■n ■c h■ s■ và ghi ý ki■n v■ vi■c l■p h■ s■ trong th■i h■n 03 ngày làm vi■c k■ t■ ngày nh■n ■c thông báo.

3. Trong th■i h■n 01 ngày làm vi■c k■ t■ ngày h■t th■i h■n ■c h■ s■, c■ quan, ng■i ■■ l■p h■ s■ g■i h■ s■ cho Tr■ng phòng Phòng Lao ■ng - Th■ng binh và

CÔNG BÁO/S■ 567 + 568/Ngày 30-4-2021

23

X■ h■i c■p huy■n n■i ng■i b■ ■■ ngh■ c■ trú ho■c có hành vi vi ph■m trong tr■ng h■p không xác ■nh ■c n■i c■ trú. Trong th■i h■n 02 ngày làm vi■c k■ t■ ngày nh■n ■c h■ s■, Tr■ng phòng Phòng Lao ■ng - Th■ng binh và Xã h■i c■p huy■n quy■t ■nh chuy■n h■ s■ ■■ ngh■ Tòa án nhân dân c■p huy■n quy■t ■nh ■a vào c■ s■ cai nghi■n b■t bu■c. Tr■ng h■p h■ s■ ch■a ■y ■■ thì Tr■ng phòng Phòng Lao ■ng - Th■ng binh và Xã h■i c■p huy■n chuy■n l■i c■ quan, ng■i ■■ l■p h■ s■ ■■ b■ sung h■ s■, th■i h■n b■ sung là 02 ngày làm vi■c k■ t■ ngày nh■n l■i h■ s■. Trong th■i h■n 02 ngày làm vi■c k■ t■ ngày nh■n ■c h■ s■ b■ sung, Tr■ng phòng Phòng Lao ■ng - Th■ng binh và Xã h■i c■p huy■n quy■t ■nh vi■c chuy■n h■ s■ ■■ ngh■ Tòa án nhân dân c■p huy■n quy■t ■nh ■a vào c■ s■

cai nghiñn bñt buñc.

4. Hñ sñ ññ nghñ Tòa án nhân dân cñp huyñn xem xét, quyñt ññnh ñña vào cñ sñ cai nghiñn bñt buñc bao gñm:

a) Hñ sñ ññ nghñ ñña vào cñ sñ cai nghiñn bñt buñc quy ññnh tñi ñiñm c khoñn 1 ñiñu này;

b) Vñn bñn cña Trñng phòng Phòng Lao ññng - Thñng binh và Xã hñi cñp huyñn vñ viñc ññ nghñ xem xét ñña vào cñ sñ cai nghiñn bñt buñc.

Trong nñi dung vñn bñn cña Trñng phòng Phòng Lao ññng - Thñng binh và Xã hñi phñi ññu ý kiñn vñ bño vñ quyñn trñ em.

5. Hñ sñ ññ nghñ ñña vào cñ sñ cai nghiñn bñt buñc ññi vñi ngññi nghiñn ma túy tñ ññ 12 tuñi ññn dññi 18 tuñi phñi ñññc ñánh bút ññc và ñññc ññu trñ theo quy ññnh cña pháp luật vñ ññu trñ.

6. Chính phñ quy ññnh chi titñ viñc ññp hñ sñ ññ nghñ ñña ngññi nghiñn ma túy tñ ññ 12 tuñi ññn dññi 18 tuñi vào cñ sñ cai nghiñn bñt buñc; chñ ññ cai nghiñn ma túy áp dñng ññi vñi ngññi tñ ññ 12 tuñi ññn dññi 18 tuñi.

ñiñu 35. Cñ sñ cai nghiñn ma túy công ññp

1. Cñ sñ cai nghiñn ma túy công ññp do Chñ tñch ñy ban nhân dân cñp tñnh quyñt ññnh thành ññp.

2. Cñ sñ cai nghiñn ma túy công ññp phñi bñ trí các khu sau ññy:

a) Khu ññu trú tñm thñi ññi vñi ngññi ñññc ññ nghñ xác ññnh tình trñng nghiñn ma túy và ngññi trong thñi gian ññp hñ sñ ññ nghñ áp dñng biñn pháp xñ lý hành chính ñña vào cñ sñ cai nghiñn bñt buñc;

24

CÔNG BÁO/Sñ 567 + 568/Ngày 30-4-2021

b) Khu cai nghiñn ma túy bñt buñc;

c) Khu cai nghiñn ma túy tñ nguyñn;

d) Khu cai nghiñn cho ngññi tñ ññ 12 tuñi ññn dññi 18 tuñi;

ñ) Khu cai nghiñn cho ngññi mñc bñnh truyñn ñññm nhóm A, nhóm B theo quy ññnh cña Luật Phòng, chñng bñnh truyñn ñññm;

e) Khu cai nghiñn cho ngññi có hành vi gây rñi trñt tñ, vi phñm nñi quy, quy chñ cña cñ sñ cai nghiñn ma túy.

3. Trong các khu quy ññnh tñi khoñn 2 ñiñu này phñi bñ trí khu riêng cho nam giñi và khu riêng cho nñ giñi. Ngññi có sñ khác nhau giña thñc thñ và giñi tính ghi trong hñ sñ, lý ññch ñññc quñn lý tñi phòng riêng trong khu vñc theo giñi tính biñu hiñn trên thñc thñ hñc viên.

4. Hoñt ññng cña cñ sñ cai nghiñn ma túy công ññp bao gñm:

a) Tiñp nhñn và tñ chñc thñc hiñn cai nghiñn ma túy cho ngññi nghiñn ma túy bñ ñña vào cñ sñ cai nghiñn bñt buñc và ngññi nghiñn ma túy tñ nguyñn cai nghiñn;

b) Thñc hiñn viñc xác ññnh tình trñng nghiñn ma túy;

c) Tiñp nhñn, quñn lý, giáo dñc, tñ vñn, ñiñu trñ hñi chñng cai, ñiñu trñ rñi loñn tâm thñn và các bñnh khác ññi vñi ngññi ñang trong thñi gian ññp hñ sñ ññ nghñ ñña vào cñ sñ cai nghiñn bñt buñc.

5. Cñ sñ cai nghiñn ma túy công ññp có quyñn sau ññy:

- a) Tiếp nhận ngườii nghiñn ma túy vào cai nghiñn ma túy tñ nguyñn phù hñp vñi khñ nñng tiñp nhñn cñ a cñ sñ cai nghiñn;
- b) Ngườii ññng ññu cñ sñ cai nghiñn ma túy công lñp ñññc quyñt ñññh áp dñng các biñn pháp phù hñp ññ quñn lý, giáo dñc, chñ a trñ cho ngườii cai nghiñn ma túy.

6. Cñ sñ cai nghiñn ma túy công lñp có trách nhiñm sau ññy:

- a) Tuñn thñ các quy ñññh vñ xác ñññh tình trñng nghiñn ma túy, quy trình cai nghiñn ma túy, quñn lý ngườii ñang trong thñi gian lñp hñ sñ ññ nghñ ññ a vào cñ sñ cai nghiñn bñt buñc;
- b) Tôn trñng tính mñng, sñc khñe, danh dñ, nhñn phñm, tài sñn cñ a ngườii cai nghiñn ma túy, ngườii ñññc ññ nghñ xác ñññh tình trñng nghiñn ma túy và ngườii ñang trong thñi gian lñp hñ sñ ññ nghñ ññ a vào cñ sñ cai nghiñn bñt buñc;

CÔNG BÁO/Sñ 567 + 568/Ngày 30-4-2021

25

- c) Bñ o ñññm quyñn cñ a ngườii nghiñn ma túy trong thñi gian cai nghiñn và cñp giñy xác nhñn hoàn thành cai nghiñn ma túy bñt buñc cho ngườii tñ ññ 12 tuñi ñññ dññi 18 tuñi;
- d) Ngườii ññng ññu cñ sñ cai nghiñn ma túy công lñp có trách nhiñm bñ o ñññm ñññu kiñn hoñt ñññng cñ a cñ sñ cai nghiñn ma túy; niñm yñt công khai chi phí cai nghiñn ma túy tñi cñ sñ theo quy ñññh cñ a pháp luñt;
- ññ) Phòng, chñng thñm lñu ma túy vào cñ sñ;
- e) Trong thñi hñn 05 ngày làm viñc kñ tñ ngày ngườii cai nghiñn ma túy tñ nguyñn ñññc tiñp nhñn hoñc tñ ý chñm dñt viñc sñ dñng dñch vñ hoñc hoàn thành quy trình cai nghiñn ma túy phñi thông báo cho ñy ban nhñn dân cñp xã ññi ngườii ññ ññng ký cai nghiñn ma túy tñ nguyñn.

7. Chính phñ quy ñññh ñññu kiñn vñ cñ sñ vñt chñt, trang thiñt bñ, nhñn sñ cñ a cñ sñ cai nghiñn ma túy công lñp và chñ ññ quñn lý tñi cñ sñ cai nghiñn ma túy công lñp.

ñññu 36. Cñ sñ cai nghiñn ma túy tñ nguyñn

1. Cñ sñ cai nghiñn ma túy tñ nguyñn do cá nhñn, tñ chñc kinh doanh dñch vñ cai nghiñn ma túy thành lñp. Chính phñ quy ñññh ñññu kiñn và thñm quyñn, trình tñ, thñ tñc cñp, thu hñi giñy phép hoñt ñññng cñ a cñ sñ cai nghiñn ma túy tñ nguyñn.

2. Cñ sñ cai nghiñn ma túy tñ nguyñn có quyñn sau ññy:

- a) Tiếp nhận ngườii nghiñn ma túy vào cai nghiñn ma túy tñ nguyñn phù hñp vñi khñ nñng tiñp nhñn cñ a cñ sñ cai nghiñn;
- b) ñññc thu các khoñn chi phí liên quan ñññn cai nghiñn ma túy;
- c) ñññc hññng chñ ññ ññu ñññi theo quy ñññh cñ a pháp luñt.

3. Cñ sñ cai nghiñn ma túy tñ nguyñn có trách nhiñm sau ññy:

- a) Tuñn thñ quy trình cai nghiñn ma túy;
- b) Tôn trñng tính mñng, sñc khñe, danh dñ, nhñn phñm, tài sñn cñ a ngườii cai nghiñn ma túy;
- c) Bñ o ñññm quyñn cñ a ngườii nghiñn ma túy tñ ññ 12 tuñi ñññ dññi 18 tuñi trong thñi gian cai nghiñn ma túy;

26

CÔNG BÁO/S 567 + 568/Ngày 30-4-2021

d) Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm báo cáo người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy; niêm yết công khai chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy tại cơ sở theo quy định của pháp luật;

đ) Phòng, công an lưu ma túy vào cơ sở;

e) Bố trí các khu hoặc phòng riêng khi tiếp nhận các đối tượng là người từ 12 tuổi đến 18 tuổi, người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhóm B theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, nCoV; người có sức khỏe khác nhau giữa các thành viên và giới tính ghi trong hồ sơ, lý lịch của quản lý tại phòng riêng trong khu vực theo giới tính bố trí trên thành viên;

g) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người cai nghiện ma túy được tiếp nhận hoặc tiếp nhận ý định về việc sử dụng dịch vụ hoặc hoàn thành quy trình cai nghiện ma túy phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đang ký cai nghiện ma túy ngay.

Mục 37. Áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy cho người Việt Nam bản quốc ngoài nước xuất và nhập do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy; người nước ngoài nghiện ma túy sinh sống tại Việt Nam

1. Người Việt Nam bản quốc ngoài nước xuất và nhập do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy khi về nước phải tiến hành xác minh tình trạng nghiện ma túy. Trường hợp không xác minh là nghiện ma túy thì người đó phải thực hiện các biện pháp cai nghiện ma túy theo quy định của Luật này.

2. Người nước ngoài nghiện ma túy sinh sống tại Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thực hiện cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định của Luật này và phải chi trả toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến cai nghiện. Trường hợp không thực hiện cai nghiện ma túy tại nước thì người đó bỏ quyền lý theo quy định của pháp luật.

Mục 38. Cai nghiện ma túy cho người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dục

1. Nhà nước áp dụng biện pháp cai nghiện thích hợp với người nghiện ma túy là người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dục.

CÔNG BÁO/S 567 + 568/Ngày 30-4-2021

27

2. Giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam, trưởng nhà tạm giữ, giám sát cơ sở giáo dục bắt buộc, hiệu trưởng trường giáo dục phải hợp tác chặt chẽ với cơ sở y tế tại địa phương thực hiện quy định tại khoản 1 Mục này.

Mục 39. Miến chấp hành thời gian còn lại trong quy định của vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với người từ 14 tuổi đến 18 tuổi đang cai nghiện ma túy bắt buộc

Ng...i t... 14 tu...i ...n d...i 18 tu...i ...ang cai nghi...n ma túy b...t bu...c mà b...
phát hi...n th...c hi...n hành vi ph...m t...i tr...c ho...c trong th...i gian ch...p hành quy...t
...nh cai nghi...n ma túy b...t bu...c và b... Tòa án x... ph...t tù nh...ng không ...c h...ng
án treo thì ...c mi...n ch...p hành th...i gian còn l...i trong quy...t ...nh ...a vào c... s...
cai nghi...n b...t bu...c.

■i...u 40. Qu...n lý sau cai nghi...n ma túy t...i n...i c... trú

1. Ng...i ...ã hoàn thành cai nghi...n ma túy t... nguy...n, ng...i ...ã hoàn thành
■i...u tr... nghi...n các ch...t d...ng thu...c phi...n b...ng thu...c thay th..., ng...i t... 12 tu...i
...n d...i 18 tu...i ...ã ch...p hành xong quy...t ...nh ...a vào c... s... cai nghi...n b...t bu...c
ch...u s... qu...n lý sau cai nghi...n ma túy trong th...i h...n 01 n...m k... t... ngày hoàn thành
vi...c cai nghi...n ho...c ch...p hành xong quy...t ...nh.
2. Ng...i ...ã ch...p hành xong quy...t ...nh áp d...ng bi...n pháp x... lý hành chính
...a vào c... s... cai nghi...n b...t bu...c ch...u s... qu...n lý sau cai nghi...n ma túy trong th...i
h...n 02 n...m k... t... ngày ch...p hành xong quy...t ...nh.
3. N...i dung qu...n lý sau cai nghi...n ma túy bao g...m:
 - a) L...p danh sách ng...i b... qu...n lý sau cai nghi...n ma túy;
 - b) T... v...n, giúp ..., phòng, ch...ng tái nghi...n ma túy;
 - c) Theo dõi, phát hi...n, ng...n ch...n hành vi s... d...ng trái phép ch...t ma túy.
4. H... tr... xã h...i trong th...i gian qu...n lý sau cai nghi...n ma túy bao g...m:
 - a) H... tr... h...c v...n hóa ...i v...i ng...i t... 12 tu...i ...n d...i 18 tu...i;
 - b) H... tr... h...c ngh..., vay v...n, tìm vi...c làm và tham gia các ho...t ...ng xã h...i ...
hòa nh...p c...ng ...ng.

28

CÔNG BÁO/S... 567 + 568/Ngày 30-4-2021

5. Ch... t...ch ...y ban nhân dân c...p xã ra quy...t ...nh và t... ch...c qu...n lý, h... tr...
xã h...i sau cai nghi...n ma túy.
6. Chính ph... quy ...nh h... s..., trình t..., th... t...c, ch... ... qu...n lý và chính sách h...
tr... cho ng...i b... qu...n lý sau cai nghi...n ma túy.

■i...u 41. Bi...n pháp can thi...p gi...m tác h...i ...i v...i ng...i s... d...ng trái phép
ch...t ma túy và ng...i nghi...n ma túy

1. Bi...n pháp can thi...p gi...m tác h...i ...i v...i ng...i s... d...ng trái phép ch...t ma
túy và ng...i nghi...n ma túy là bi...n pháp làm gi...m tác h...i liên quan ...n hành vi s...
d...ng trái phép ch...t ma túy gây ra cho b...n thân, gia ...nh và c...ng ...ng.
2. Bi...n pháp can thi...p gi...m tác h...i ...i v...i ng...i s... d...ng trái phép ch...t ma
túy và ng...i nghi...n ma túy bao g...m:
 - a) ■i...u tr... nghi...n các ch...t d...ng thu...c phi...n b...ng thu...c thay th...;
 - b) Các bi...n pháp khác theo quy ...nh c...a Chính ph....

■i...u 42. Trách nhi...m c...a gia ...nh ng...i nghi...n ma túy, c...ng ...ng

1. Gia ...nh ng...i nghi...n ma túy có trách nhi...m sau ...ây:
 - a) H... tr... ng...i nghi...n ma túy trong quá trình cai nghi...n ma túy, sau cai

nghe ma túy và hòa nhập cộng đồng;

b) Phải hợp với cơ quan, người có thẩm quyền trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc; phải hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng.

2. Công đồng nội người nghiện ma túy cần có trách nhiệm sau đây:

a) Đồng viên, giúp đỡ người nghiện ma túy;

b) Phải hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng.

Điều 43. Lập danh sách người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy

1. Công an cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp lập danh sách người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy cần từ địa phương.

CÔNG BÁO/Số 567 + 568/Ngày 30-4-2021

29

2. Khi người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy thay đổi nơi cư trú thì công an cấp xã nơi chuyển đến có trách nhiệm thông báo cho công an cấp xã nơi chuyển đến trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người đó chuyển khai địa phương vào danh sách và phải hợp quản lý.

3. Công an cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp đưa ra khỏi danh sách người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy với các trường hợp sau đây:

a) Trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 40 của Luật này mà không phát hiện người đó sử dụng trái phép chất ma túy;

b) Người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy phải thi hành án phạt tù;

c) Người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy chuyển đến nơi địa phương khác;

d) Người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy chết, bị Tòa án tuyên bố mất tích.

Chương VI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

Điều 44. Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy

1. Xây dựng và thực hiện chính sách, chính sách, chính sách, kế hoạch về phòng, chống ma túy.

2. Ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

3. Thực hiện bố trí, đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác phòng, chống ma túy.

4. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan ma túy.

5. Thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

6. Thực hiện đấu tranh phòng, chống ma túy.

7. Thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống ma túy.

8. T■ ch■c nghi■n c■u, ■ng d■ng ti■n b■ khoa h■c và công ngh■ v■ phòng, ch■ng ma túy.

30

CÔNG BÁO/S■ 567 + 568/Ngày 30-4-2021

9. T■ ch■c tuyên truy■n, giáo d■c v■ phòng, ch■ng ma túy.

10. H■p tác qu■c t■ v■ phòng, ch■ng ma túy.

11. Khen th■ng, ki■m tra, thanh tra, gi■i quy■t khi■u n■i, t■ cáo và x■ lý vi ph■m pháp lu■t v■ phòng, ch■ng ma túy.

■i■u 45. Trách nhi■m qu■n lý nhà n■c v■ phòng, ch■ng ma túy

1. Chính ph■ th■ng nh■t qu■n lý nhà n■c v■ phòng, ch■ng ma túy.

2. B■ Công an là c■ quan ■■u m■i giúp Chính ph■ th■c hi■n qu■n lý nhà n■c v■ phòng, ch■ng ma túy.

3. Các B■, c■ quan ngang B■, c■ quan thu■c Chính ph■, trong ph■m vi nhi■m v■, quy■n h■n c■a mình, có trách nhi■m th■c hi■n và ph■i h■p v■i c■ quan, t■ ch■c có liên quan trong phòng, ch■ng ma túy.

4. ■y ban nhân dân các c■p, trong ph■m vi nhi■m v■, quy■n h■n c■a mình, th■c hi■n qu■n lý nhà n■c v■ phòng, ch■ng ma túy t■i ■■a ph■ng.

■i■u 46. Trách nhi■m c■a B■ Công an

1. Ban hành theo th■m quy■n ho■c trình c■ quan nhà n■c có th■m quy■n ban hành v■n b■n quy ph■m pháp lu■t v■ phòng, ch■ng ma túy.

2. Ch■ trì, ph■i h■p v■i c■ quan, t■ ch■c có liên quan trong phòng, ch■ng ma túy; t■ ch■c ti■p nh■n và x■ lý thông tin t■i ph■m v■ ma túy; ki■m soát các ho■t ■ng h■p pháp liên quan ■■n ma túy theo th■m quy■n.

3. T■ ch■c công tác giám ■nh ch■t ma túy và ti■n ch■t.

4. ■ào t■o, b■i d■ng ng■i làm công tác ■i■u tra, ■■u tranh phòng, ch■ng t■i ph■m v■ ma túy.

5. H■ng d■n vi■c l■p danh sách ng■i s■ d■ng trái phép ch■t ma túy, ng■i nghi■n ma túy, ng■i b■ qu■n lý sau cai nghi■n ma túy.

6. Ch■ trì th■c hi■n th■ng kê nhà n■c v■ phòng, ch■ng ma túy; qu■n lý thông tin t■i ph■m v■ ma túy, ng■i s■ d■ng trái phép ch■t ma túy, ng■i nghi■n ma túy, ng■i b■ qu■n lý sau cai nghi■n ma túy và k■t qu■ ki■m soát các ho■t ■ng h■p pháp liên quan ■■n ma túy.

7. Th■c hi■n h■p tác qu■c t■ v■ phòng, ch■ng ma túy.

CÔNG BÁO/S■ 567 + 568/Ngày 30-4-2021

31

■i■u 47. Trách nhi■m c■a B■ Lao ■ng - Th■ng binh và Xã h■i

1. Ban hành theo th■m quy■n ho■c trình c■ quan nhà n■c có th■m quy■n ban hành v■n b■n quy ph■m pháp lu■t v■ phòng, ch■ng ma túy.

2. Ch■ trì, ph■i h■p v■i c■ quan, t■ ch■c có liên quan và chính quy■n ■■a ph■ng h■ng d■n vi■c t■ ch■c cai nghi■n ma túy t■ nguy■n t■i gia ■ình, c■ng ■ng, cai nghi■n ma túy t■i c■ s■ cai nghi■n ma túy và qu■n lý sau cai nghi■n ma túy.

3. H■ng d■n vi■c thành l■p, gi■i th■ và t■ ch■c ho■t ■ng c■a c■ s■ cai

nghiên ma túy công lập.

4. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ làm công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy.

5. Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về cai nghiện ma túy.

7. Thành lập nghiệp vụ nghiên cứu ma túy đang cai nghiện ma túy tại nguy cơ tái gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy.

Mục 48. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy khu vực biên giới trên đất liền, trên biển, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng quy định kinh tế và thềm lục địa.

3. Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan, lực lượng chức năng tiếp nhận, xử lý thông tin tội phạm về ma túy, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tại khu vực, ban hành quy định tại khoản 2 điều này theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ làm công tác chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam.

5. Thành lập nghiệp vụ nghiên cứu ma túy trong trại giam, trại tống giam, nhà tạm giam do Bộ Quốc phòng quản lý.

32

CÔNG BÁO/Số 567 + 568/Ngày 30-4-2021

Mục 49. Trách nhiệm của Bộ Y tế

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

2. Thực hiện việc nghiên cứu thuốc và phương pháp cai nghiện ma túy; cấp, thu hồi giấy phép lưu hành thuốc, phương pháp cai nghiện ma túy; hợp tác với ngành chuyên môn kế thừa và tiếp nhận cai nghiện ma túy.

3. Thành lập nghiệp vụ đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Mục 50. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Chỉ đạo cơ quan Hải quan thực hiện hoạt động phòng, chống ma túy theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương VII

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ

Mục 51. Nguyên tắc trong hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy

1. Nhà nước Việt Nam thực hiện điều ước quốc tế về phòng, chống ma túy và điều ước quốc tế khác có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

là thành viên trên nguyên tắc tôn trọng các lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bên cùng có lợi; hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong hoạt động phòng, chống ma túy.

2. Trên cơ sở Điều 10 của Luật mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, thẩm tra thu nhập quốc tế đã ký kết, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện chương trình hợp tác với phòng, chống ma túy với cơ quan có liên quan của các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Điều 52. Chính sách hợp tác quốc tế với phòng, chống ma túy

Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách hợp tác quốc tế đa phương và song phương trong lĩnh vực phòng, chống ma túy trên nguyên tắc tôn trọng các lập, chủ quyền quốc gia với các nước; khuyến khích tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước

CÔNG BÁO/Số 567 + 568/Ngày 30-4-2021

33

ngoài hợp tác với cơ quan, tổ chức của Việt Nam hợp tác lẫn nhau với các sự vụ về chất, tăng cường năng lực pháp luật, thông tin, công nghệ đào tạo và y tế cho hoạt động phòng, chống ma túy.

Điều 53. Chuyển giao hàng hóa có kiểm soát

Nhà nước Việt Nam thực hiện yêu cầu chuyển giao hàng hóa có kiểm soát trên cơ sở Điều 10 của Luật mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để phát hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội về ma túy. Việc quy định áp dụng và tiến hành biện pháp này thực hiện theo thẩm tra thu nhập giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và của nước có liên quan.

Chương VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 54. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

2. Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2008/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Điều 55. Quy định chuyển tiếp

1. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành:

a) Người đang thực hiện cai nghiện ma túy tại nguy cơ tái gia đình, công đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện thì tiếp tục thực hiện cai nghiện ma túy tại nguy cơ tái gia đình hoặc đã được ký theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2008/QH12 và bổ sung lý do sau cai nghiện ma túy theo quy định của Luật này;

b) Người đang bổ sung lý do sau cai nghiện ma túy thì tiếp tục chấp hành quy định bổ sung lý do sau cai nghiện ma túy theo hết thời hạn bổ sung lý do sau cai nghiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2008/QH12. Trường hợp người đang trong thời gian bổ sung lý do sau cai nghiện ma túy 18 tuổi kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà tái nghiện thì áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

34

CÔNG BÁO/S 567 + 568/Ngày 30-4-2021

c) Người đang chấp hành quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy bắt buộc tại công an tỉnh theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 đã được sự đồng ý, bổ sung một số nội dung theo Luật số 16/2008/QH12 thì được công bố ký cai nghiện tại nguy cơ theo quy định của Luật này. Thời gian đã chấp hành quy định của pháp luật về cai nghiện ma túy bắt buộc tại công an tỉnh được tính vào thời hạn cai nghiện ma túy tại nguy cơ;

d) Người thuộc trường hợp phải đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 đã được sự đồng ý, bổ sung một số nội dung theo Luật số 16/2008/QH12 đang trong quá trình lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thì thời hạn vì cai nghiện ma túy theo quy định của Luật này;

g) Giấy phép liên quan đến hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy đã được cấp tiếp tục được sử dụng đến hết thời hạn ghi trên giấy phép.

2. Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc được thành lập theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 đã được sự đồng ý, bổ sung một số nội dung theo Luật số 16/2008/QH12 phải áp dụng các nội dung của cơ sở cai nghiện ma túy công lập theo quy định của Luật này.

Các cơ sở khác về cai nghiện ma túy theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 đã được sự đồng ý, bổ sung một số nội dung theo Luật số 16/2008/QH12 đã được cấp giấy phép hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động cho đến khi hết thời hạn của giấy phép.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2021.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân